

ACCORDO TERRITORIALE SULLE LOCAZIONI ABITATIVE

Applicabile nel comune di Firenze e Comuni Limitrofi

Sottoscritto il **03/07/2025**

In attuazione dell'art. 2, comma 3 Legge 431/1998 e art. 5 c. 2 Legge 431/98
Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16/01/2017 (G.U. n.62 del
15/03/2017)

Stipulato tra:

Organizzazioni sindacali e associazioni degli inquilini:
SUNIA, SICET, UNIAT, UNIONE INQUILINI, CONIA

Associazioni dei proprietari:
APPC, ASPPI, CONFABITARE, CONFAPPI, CONFEDILIZIA, UPPI
area Metropolitana Fiorentina e UPPI Delegazioni Provinciali

Premessa

Premesso che il 16/01/2017 è stato approvato il decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell' Economia e delle
Finanze indicato in epigrafe, in attuazione di quanto previsto all'art. 4 c. 2 della
Legge 9 dicembre 1998 n. 431, ed è, quindi, necessario provvedere alla
sottoscrizione di un nuovo accordo territoriale per i comuni di *Bagno a Ripoli,*
Barberino del Mugello, Borgo San Lorenzo, Calenzano, Campi Bisenzio,
Fiesole, Figline e Incisa Val d'Arno, Firenze, Greve in Chianti, Impruneta,
Pontassieve, Reggello, Rignano sull'Arno, San Casciano Val di Pesa,
Scandicci, Sesto Fiorentino, Vaglia, Barberino Val d'Elsa/Tavarnelle Val di
Pesa, Dicomano, Firenzuola, Lastra a Signa, Scarperia e San Piero, Londa,
Marradi, Palazzuolo Sul Senio, Pelago, Rufina, San Godenzo, Signa e Vicchio
in sostituzione di quello sottoscritto il 24 novembre 2005, e, in sostituzione di
quello sottoscritto il 18 Maggio 2009, nonché quello sottoscritto il 20/10/2017 e
del 25/06/2020 per il Comune di Firenze e per i Comuni sopra elencati

Convengono e stipulano quanto segue:

**Le parti ritengono necessario individuare condizioni contrattuali, da inserirsi
nell'Accordo di cui all'art. 2, comma 3 della legge 431/1998, che tengano conto
delle specificità del mercato delle locazioni nell'area fiorentina e degli altri**

Comuni suddetti e, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge, si propongono in particolare i seguenti obiettivi:

1. Favorire l'allargamento del mercato delle locazioni agli immobili attualmente sfitti e l'accesso alle locazioni concordate ad uso abitativo ai settori sociali che attualmente ne sono esclusi.
2. Avviare a soluzione il problema degli sfratti, in particolare quelli dovuti a morosità incolpevole o a seguito di esproprio immobiliare, promuovendo la trasformazione dei contratti in corso, in nuovi contratti a canoni più sostenibili.
3. Essere promotori di proposte in relazione a misure di garanzia a sostegno per la corresponsione dei canoni.
4. Ricondurre alla legalità il mercato delle locazioni sommerse e irregolari.
5. Incentivare il passaggio a contratti ad uso di abitazione a lungo termine.
6. Favorire il miglioramento dello stato manutentivo degli immobili in conformità alle norme sulla sicurezza, sulla tutela della salute e sul risparmio energetico.
7. Favorire contratti per locazioni a studenti universitari.

Per consentire la più ampia diffusione e utilizzazione delle tipologie contrattuali oggetto del presente accordo, le parti riconoscono l'importanza del ruolo delle Amministrazioni Comunali dell'Area Metropolitana Fiorentina e del rispettivo ambito L.O.D.E., nel favorire le tipologie contrattuali di cui all'art. 2 comma 3 della L.431/98 e art. 1 D.M. 16/01/2017 e art. 5 della L. 431/98 e art.3 D.M. 16/01/2017, mediante la determinazione di una aliquota IMU agevolata e mediante il riconoscimento delle attestazioni di conformità dei contratti alla normativa vigente e ai parametri del presente accordo, di cui agli art.1 c. 8, art. 2 c. 8, art. 3 c. 5 del D.M. 16 /01/2017, attraverso apposite delibere e protocolli d'intesa da sottoscrivere con le Organizzazioni sindacali e le Associazioni firmatarie del presente accordo.

I firmatari del presente accordo altresì convengono:

1. Sulla opportunità del mantenimento dei benefici fiscali relativi alle tipologie contrattuali oggetto del presente accordo e sulla necessità che i benefici fiscali siano riconosciuti solo a coloro che ne applicheranno correttamente le relative disposizioni.
2. Sull'importanza che sia assicurata continuità operativa allo strumento del fondo sociale finalizzato al contributo in conto affitto e alla riduzione della c.d. morosità incolpevole, auspicando un incremento della relativa dotazione.

3. Sull'indispensabilità di garantire con continuità risorse statali e regionali per la manutenzione e l'incremento del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica.
4. Sulla necessità di procedere alla costituzione e all'implementazione di enti con le caratteristiche di Agenzia Sociale per la Casa, così come regolata dalla LR 13/2015 e successive modifiche.
5. Sulla necessità di perseguire, per quanto di competenza, i suddetti obiettivi curando la promozione dello strumento contrattuale di cui all'art. 2, comma 3, Legge n. 431/98 e la verifica della sua corretta applicazione come previsto dal D.M. 16/01/2017 di cui agli art.1 c. 8, art. 2 c. 8, art. 3 c. 5

Parte prima

NORME GENERALI

Art. 1 (Oggetto)

Il presente Accordo, in attuazione dell'art. 2, comma 3 della L. 431 del 9 dicembre 1998 e del D.M. del 16/01/2017, troverà applicazione per i contratti di locazione relativi a beni immobili ubicati nel territorio amministrativo dei Comuni facenti parte del presente Accordo. Il presente Accordo sostituisce integralmente i precedenti sottoscritti in data 25/11/2005, in data 18/05/2009, in data 20/10/2017 e in data 25/06/2020, i quali, pertanto, rimarranno applicabili ai soli contratti stipulati, tacitamente rinnovati o prorogati, sotto la loro vigenza.

Art. 2 (Durata, rinnovo ed aggiornamento dell'Accordo)

1. Il presente Accordo, depositato con le modalità previste dall'art.7, comma 2 del D.M. 16/01/2017, ha durata di anni tre, a decorrere dal giorno successivo a quello del deposito. Prima della scadenza ciascuna delle Organizzazioni firmatarie potrà chiedere al Comune di provvedere alla convocazione per l'avvio della procedura di rinnovo.

2. Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, ciascuna delle Organizzazioni firmatarie potrà procedere di propria iniziativa alla convocazione.

3. In presenza di specifiche e rilevanti esigenze di verifica dei contenuti dell'Accordo, da motivare con specifica richiesta, ogni Organizzazione firmataria dell'Accordo, ovvero successivamente aderente in quanto avente i requisiti di maggiore rappresentatività, potrà richiedere al Comune la convocazione delle parti firmatarie anche per introdurre eventuali modifiche ed integrazioni.

4. Nel caso di mancata convocazione da parte del Comune e trascorsi 30 giorni dalla richiesta, l'Organizzazione istante può procedere di propria iniziativa alla convocazione.

5. Poiché i parametri relativi al canone indicati nel presente accordo presuppongono l'esistenza ed il mantenimento dell'opzione fiscale c.d. "cedolare secca", di cui all'art. 3 D.Lgs 23/2011 in favore dei locatori, le Organizzazioni firmatarie del presente accordo, qualora le predette agevolazioni fiscali venissero eliminate o ridotte in modo significativo, convengono sulla necessità di revisionare i valori adottati nelle fasce di oscillazione, al fine di riequilibrare le posizioni delle parti contraenti; infatti se da un lato è necessario mantenere l'interesse e la convenienza degli strumenti contrattuali a canone concordato rispetto a quelli a canone libero, dall'altro, si dovrà tutelare la sostenibilità del livello dei canoni per la parte conduttrice. A tal fine, dovessero essere revocate o ridotte le agevolazioni fiscali, le Organizzazioni firmatarie del presente accordo si impegnano a richiedere al Comune la convocazione delle parti firmatarie, ovvero a procedere direttamente alla convocazione, per concordare ed introdurre un accordo integrativo.

6. Il presente Accordo resterà in vigore fino alla sottoscrizione di un nuovo Accordo. Le parti si impegnano ad incontrarsi sei mesi prima della scadenza del presente Accordo per un'analisi comune dello stato delle locazioni.

Parte seconda

DETERMINAZIONE DEI CANONI

Art. 3 (Canone)

1. Il canone di locazione degli immobili è determinato, secondo le disposizioni contenute negli articoli successivi, in base ai seguenti elementi:

- ubicazione sul territorio: la zonizzazione di riferimento per i Comuni del presente accordo viene determinata in base alla tavola di rappresentazione grafica delle microzone comunali o comunque sulla base delle zonizzazioni comunicate dalle Amministrazioni
- classificazione per caratteristiche;
- superficie;
- dotazione di mobilio;
- durata del contratto;
- maggiorazioni di cui ai successivi art. 9 e 10
- prestazione energetica;

2. Il calcolo del canone deve essere effettuato moltiplicando i metri quadri, considerati e conteggiati secondo le modalità di cui al successivo art. 6, per il valore al mq relativo alla zona ed alla tipologia dell'immobile. Su tale canone base potranno intervenire le maggiorazioni eventuali ricomprese nell'ambito della fascia di oscillazione relative all'arredo ed ai metri quadri, alla prestazione energetica e alla tipologia contrattuale nonché, infine, la maggiorazione relativa alla durata, calcolate secondo le modalità di cui ai successivi articoli.

I predetti dati vengono forniti dalle parti contrattuali che si impegnano a fornire alle Associazioni Sindacali dopo aver preso attenta visione del presente Accordo, in particolare per quanto attiene l'ubicazione dell'unità immobiliare, le sue caratteristiche e la sua superficie.

Art. 4 (Zonizzazione del Comune di Firenze)

Zona omogenea	Microzone	Descrizione
Centro	1-2-3	Centro Storico – Lungarno – Piazza Ferrucci
Di pregio	4-5-6-12-25-30	Bobolino - Due Strade - Marignolle - La Pietra-Careggi - Settignano
Intermedia A	11-13-14-15-16-17-23- 26-27	Poggetto - Cure - Campo di Marte - Madonnone/Bellariva - Bandino - Nave a Rovezzano - Novoli - Coverciano -Varlungo
Intermedia B	9-10-18-19	San Jacopino- -Dalmazia - Cascine del Riccio - Galluzzo
Periferica A	7-8-20- 24	Legnaia-Isolotto-Argingrosso- Castello
Periferica B	21-22-28-29	Piagge-Peretola-Mantignano-Cupolina

3. Per gli oneri accessori si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 4 D.M. 16/01/2017.

Art. 17 (Aggiornamento del canone)

Il canone di locazione convenuto ai sensi del presente accordo potrà essere aggiornato annualmente, previa richiesta da parte del locatore inviata a mezzo raccomandata a.r., a partire dal secondo anno di locazione, in misura non superiore al 75% della variazione del costo della vita accertato dall'ISTAT nel mese precedente a quello di stipula, solamente qualora il locatore non opti per l'opzione fiscale denominata "cedolare secca".

Art. 18 (Oneri accessori)

Per i contratti regolati dal presente Accordo e dagli Accordi integrativi, vige la tabella degli oneri accessori allegata al D.M. 16/01/2017.

Art. 19 (Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale)

1. In caso di qualsiasi controversia che dovesse sorgere in merito all'interpretazione ed esecuzione dei contratti di cui al seguente accordo, nonché in ordine all'esatta applicazione degli Accordi Territoriali o Integrativi, ciascuna parte, prima di adire l'autorità giudiziaria, può ricorrere alla apposita Commissione di Negoziazione paritetica e Conciliazione stragiudiziale prevista dall'art. 6 del D.M. 16/1/2017

2. Per l'attivazione della procedura di conciliazione si applica quanto stabilito dal regolamento allegato E del D.M. 16/01/2017. Per l'avvio della procedura la parte interessata potrà utilizzare l'apposito modello di richiesta, di cui all'allegato al presente Accordo (Allegato A).

Art. 20 (Modalità di assistenza e attestazione dei contratti)

1. Nella normativa vigente i contratti concordati, di cui al presente Accordo, costituiscono l'unico strumento per regolare e calmierare il mercato della locazione ad uso abitativo e, tenuto conto delle agevolazioni fiscali statali e comunali previste per coloro che si avvalgono di tali contratti, l'obiettivo di tutte le parti firmatarie e anche delle Istituzioni centrali e locali, deve essere quello di accertare la conformità al presente accordo territoriale così come previsto dal D.M. 16/01/2017 di canoni e quanto altro previsto dai contratti di locazione sottoscritti tra le parti.

2. Per il raggiungimento di tale fine:

a. Le parti contrattuali possono essere assistite congiuntamente, a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori.

b. Per i contratti non assistiti le modalità di attestazione sono da eseguirsi, come previsto dall'art. 8 c.2 del D.M. 16/01/2017, sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali, a cura e con assunzione di responsabilità, da parte di almeno una organizzazione firmataria dell'accordo. L'attestazione deve certificare la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo stesso, anche con riguardo alle agevolazioni fiscali.

c. Le attestazioni previste dall' art. 1 c. 8, art. 2 c. 8, art. 3 c.5 del D.M. 16/01/2017, sono rilasciate alla parte richiedente da un'organizzazione degli inquilini e/o della proprietà edilizia, firmataria del presente Accordo, secondo le modalità e tramite l'elaborazione e consegna del modello di Attestazione di cui all'allegato B e C del presente Accordo.

Letto, confermato e sottoscritto

Per le Associazioni degli inquilini:

SUNIA

UNIAT

UNIONE INQUILINI

SICET

CONIA

**SINDACATO UNITARIO NAZIONALE
INQUILINI E ASSEGNATARI
FIRENZE E PROVINCIA**
50144 FIRENZE - Via delle Porte Nuove, 15/A
Tel. 055 36 79 04 - 055 36 85 73

Per le Associazioni dei proprietari:

APPC

ASPPI

CONFABITARE

CONFAPPI

CONFEDILIZIA

UPPI area Metropolitana

UPPI Delegazioni Provinciali

A.P.P.C. FIRENZE
ASSOCIAZIONE PICCOLI PROPRIETARI CASE
Via della Cernala, 48 - 50129 FIRENZE
Tel. 055 281848 - Fax 055 280784
Cod. Fisc. 94270500484

Confabitare Firenze
C.F.: 94227670489

APE - CONFEDILIZIA
Il Presidente
Associazione Proprietà Edilizia
50129 FIRENZE
V.le S. Lavagnini, 20 - Tel. 055 486567



**Unione
Piccoli
Proprietari
Immobiliari**

AREA METROPOLITANA FIORENTINA
Via XX Settembre, 78 50129 Firenze
Tel. 055 471303
email: uppi@uppifirenze.it

UPPI area Metropolitana
Firenze delegazioni
Scandicci - Sesto - Pontassieve
Sede: V.le Gramsci, 7 - Firenze
Tel. 055 2001610

Via S. Lavino 48 - 10126 Asti
Tel. 0141/48857
FOTOCOPIARE
Associazione Italiana
APE - CONFEDILizia